

## 시정 및 경고·통보

1. 제 목 : 냉·난방기 교체공사 부적정

2. 관계기관 : ■■■·▲▲■■■■■

3. 내 용

### 가. 업무개요

■■■■■에서는 노후화된 냉·난방기 교체로 쾌적한 ■■■ 실내환경 조성 등  
요양서비스 질 향상을 도모하고 있습니다.

### 나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을  
준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야  
한다고 정하고 있습니다.

조달청 「물품 다수공급자계약 특수조건」 제26조(납품요구) 제1항에서는 계약  
상대자는 수요기관의 장이 계약조건에 따라 납품수량, 납품기한, 납품장소, 인도  
조건, 분할납품 여부, 기타 필요한 사항 등을 분할납품요구 및 통지서(이하 납품요  
구서라 한다)에 명시하여 납품을 요구하는 경우 이에 응하여야 한다고 정하고 있으며,  
같은 특수조건 제27조(납품요구의 취소 또는 변경) 제1항에 따르면 계약상대자는 제26조에  
따른 납품요구 시 본 계약의 계약조건 외에 추가 또는 변경된 계약조건으로 납품할  
수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 조달청 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제11조(검사 및 검수) 제1항에  
따라 계약상대자는 납품이행을 완료한 때에는 납품하는 물품이 관계법령, 구매  
규격·시방서 등에 적합하다는 것을 확인하기 위해 검사공무원에게 검사를 요청  
하여야 합니다.

아울러 「건설기술 진흥법」 제49조(건설공사감독자의 감독 의무) 제1항에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하며, 감독하는 자는 감독조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은법 제14조(검사) 제1항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제67조(감독 및 검사)에 따르면 법 제13조(감독) 및 법 제14조(검사)의 규정에 의하여 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하여야 합니다.

따라서 공사감독자 및 현장검수 업무를 수행할 때에는 해당 공사의 설계도서·계약서 그 밖에 관계서류 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인·검측하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며, 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 합니다.

또한, 당해 공사에 대하여 사전에 공사의 전반적인 사항을 숙지하고 공사 과정의 수행과 품질의 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 계약상대자에게 필요한 시정 조치 또는 공사를 중지하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 공사감독 및 현장검수 업무에 만전을 기하여야 합니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ☐☐☐☐☐ 종합감사 시 냉·난방기 교체 공사계약을 확인한 결과, ■■■·▲▲☐☐☐☐에서는 다수공급자계약 2단계경쟁을 통해 납품업체선정 등 분할납품요구하여 계약조건에 따라 냉·난방기 실내·외기, 냉매 배관 등 교체 공사를 시행하여야 하며, 공사 관련자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 공사를 중지 또는 계약담당자에게 시정을 요구하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 맡은 바 직무를 성실히 수행했어야 하나, [표]와 같이 냉매관 등 교체 없이 공사를 시행함으로 ☐☐☐☐ 내부 현장관리·감독(부), 검수업무 등 총괄감독자 업무를 소홀히 한 것으로 확인되었습니다.

[표] 냉·난방기 교체 공사 내역

| 소속  | 납품업체     | 제안사항                                   | 교체수량 | 확인사항                                                    |
|-----|----------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| ■■■ | ■■■■■■■■ | - 제품비 : 0.185원<br>- 공사비 : 251,525,700원 | 164대 | - 냉매관 및 설치 평균Φ 12.7mm 등 13품목<br>미설치 48,833,240원 [붙임 1]  |
| ▲▲  | ■■■■■■■■ | - 제품비 : 0.183원<br>- 공사비 : 292,968,740원 | 163대 | - 냉매관 및 설치 평균Φ 12.7mm 등 13품목<br>미설치 137,035,520원 [붙임 2] |

#### 4. 관계기관 의견

- ■■■☐☐☐☐에서는 시공업체(■■■■■■■■)와 실제 사용된 배관 실측 등 설계도면을 확인하여 납품요구서의 배관 등 교체비 48,560천원 중 실제 사용분 1,770천원을 제외한 46,790천원 상당의 금액을 변상할 것으로 확인받았으며,

- ▲▲■■■■에서는 시공업체(田田田田)와 협의 불가, 업체 측 주장은 조달청 납품요구서와 다르게 신규 및 재설치 연결부위에 배관을 사용하였지만, 실내 외기 설치·해체비용(공간협소 할증, 휴·야간 할증)으로 정당한 공사비용을 청구한 것으로 주장하고 있으며,
- 이에 ■■■에서는 납품요구서에 명시된 배관교체 등 항목에 대해 실제 사용한 수량 등을 확인하여 정산내역을 요청하였으나, 업체에서는 ■■■과 현장실사 및 설계도면 확인 절차 없이 일방적으로 정산내역을 제출하여 변상금액(51,000 천원)을 제시한 것으로 소명하였습니다.

## 5. 조치할 사항

### ○ ○○○○, ■■■・▲▲■■■■은

- 냉·난방기 교체 부실 공사 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

### ○ ■■■・▲▲■■■■장은

- 냉·난방기 교체 공사목적에 따라 냉매관 교체 공사를 재시행 하시고, 계약상대자 불이행 시에는 미교체된 냉매관 수량에 상당하는 금액(■■■ 49백만원, ▲▲ 137백만원 상당)을 환수 조치하시기 바라며, (시정)
- 계약상대자의 재공사 또는 환수 불이행 시에는 조달청장이 체결한 수요물자 물품계약(다수공급자계약 MAS)에서 발생한 조달기업의 불공정 조달행위로 위반됨에 따라 조달청 ‘불공정조달 신고센터’ 로 신고하시고, (통보)
- 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 공사 계약관리 절차에 관한 직원 교육을 실시하시고 계약 관련 법률 및 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)

## 6. 관련자

[illegible]

[붙임 1] ■■■■■ 냉난방기 배관 등 미설치 내역

(단위 : 원)

| 번호 | 규격                               | 단위 | 수량    | 단가        | 금액          | 비고   |
|----|----------------------------------|----|-------|-----------|-------------|------|
| 1  | 냉난방기 히트펌프용실내기 룸 컨트롤러             | 개  | 164   | 70,000    | 11,480,000  |      |
| 2  | 냉난방기 히트펌프용실내기 무선 컨트롤러            | 개  | 1     | 25,000    | 25,000      |      |
| 3  | 냉난방기 히트펌프용실내기 PAH-TUPOM 공기청정기 키트 | 대  | 99    | 230,000   | 22,770,000  |      |
| 4  | 냉난방기 히트펌프용실내기 UVnano전용 공기청정기 키트  | 대  | 63    | 550,000   | 34,650,000  |      |
| 5  | 열펌프 전기히트펌프 받침대                   | 개  | 22    | 116,400   | 2,560,800   |      |
| 6  | 냉난방공조공사, 가변형히트펌프냉난방기설치,(냉매배관제외)  | 대  | 164   | 708,840   | 116,249,760 |      |
| 7  | 냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당     | m  | 648   | 6,800     | 4,406,400   | 미교체  |
| 8  | 냉매관및설치, 평균Φ15.88mm, 커버없음, 1m당    | m  | 442   | 8,110     | 3,584,620   | "    |
| 9  | 냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당       | m  | 136   | 9,970     | 1,355,920   | "    |
| 10 | 냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당       | m  | 192   | 12,130    | 2,328,960   | "    |
| 11 | 냉매관및설치, 평균Φ28.58mm, 커버없음, 1m당    | m  | 96    | 13,220    | 1,269,120   | "    |
| 12 | 냉난방기용 PVC드레인관설치, Φ32mm           | m  | 348   | 6,480     | 2,255,040   | "    |
| 13 | 냉난방기용 Y분배기관설치                    | 개  | 2     | 52,100    | 104,200     |      |
| 14 | 냉난방기용 T분배기관설치                    | 개  | 2     | 84,300    | 168,600     |      |
| 15 | 냉난방기용 STS냉매배관 커버설치               | m  | 359   | 50,820    | 18,244,380  | 하체비용 |
| 16 | 룸컨트롤러 세트용 전선 및 전선관 설치            | m  | 1,630 | 7,320     | 11,931,600  | 미교체  |
| 17 | 중앙컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치, 커버없음      | m  | 254   | 7,270     | 1,846,580   | "    |
| 18 | 실내실외기간 불연성 통신케이블 및 CD관 설치        | m  | 1,980 | 9,890     | 19,582,200  | "    |
| 19 | 공기조절장치설치용 크레인 25톤                | 대  | 1     | 388,000   | 388,000     |      |
| 20 | 히트펌프용실내기 제어통합컨트롤러                | 대  | 1     | 1,457,700 | 1,457,700   |      |
| 합계 |                                  |    | 6,604 |           | 256,658,880 |      |
|    |                                  |    |       |           | 251,525,700 | 5%할인 |

[붙임 2] ▲▲□□□□□ 냉난방기 배관 등 미설치 내역

(단위 : 원)

| 번호 | 규격                                     | 단위 | 수량    | 단가      | 금액          | 비고  |
|----|----------------------------------------|----|-------|---------|-------------|-----|
| 1  | 가변형히트펌프냉난방기설치기본(냉매배관제외)                | 식  | 163   | 708,840 | 116,249,760 |     |
| 2  | 냉매관및설치평균Φ12.7mm커버없음1m당                 | m  | 1,970 | 6,800   | 13,396,000  | 미교체 |
| 3  | 냉매관및설치평균Φ15.88mm,커버없음1m당               | m  | 1,160 | 8,110   | 9,407,600   | "   |
| 4  | 냉매관및설치평균Φ20mm커버없음1m당                   | m  | 920   | 9,970   | 9,172,400   | "   |
| 5  | 냉매관및설치평균Φ25mm커버없음1m당                   | m  | 772   | 12,130  | 9,364,360   | "   |
| 6  | 냉난방기용냉매관설치평균Φ28.58,mm 커버없음1m           | m  | 482   | 13,220  | 6,372,040   | "   |
| 7  | 냉난방기용냉매관설치평균Φ38.1mm커버없음1m              | m  | 337   | 16,440  | 5,540,280   | "   |
| 8  | 냉난방기용PVC드레인관설치Φ32mm                    | m  | 2,960 | 6,480   | 19,180,800  | "   |
| 9  | 실내기실외기간 난연성 통신용케이블및CD관설치               | m  | 3,024 | 7,270   | 21,984,480  | "   |
| 10 | 중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치커버없음                  | m  | 2,560 | 7,270   | 18,611,200  | "   |
| 11 | 룸컨트롤러세트용 전선및전선관설치커버없음                  | m  | 1,630 | 7,320   | 11,931,600  | "   |
| 12 | 냉난방기용 STS냉매배관커버설치                      | m2 | 43    | 50,820  | 2,185,260   | "   |
| 13 | AWR-WE13NPP,룸콘트롤러                      | 개  | 94    | 53,400  | 5,019,600   |     |
| 14 | AWR-WG00NPP,룸콘트롤러                      | 개  | 69    | 88,000  | 6,072,000   |     |
| 15 | AR-EH04PP 무선리모컨                        | 개  | 1     | 18,700  | 18,700      |     |
| 16 | ACM-A202DN 중앙제어기                       | 개  | 12    | 61,160  | 733,920     |     |
| 17 | AIM-D01AN DMS 제어장치                     | 개  | 1     | 572,000 | 572,000     |     |
| 18 | PC1MWCK3NPP, 공기청정키트, 1-WAY, 1.6~2.0KW용 | 개  | 18    | 165,000 | 2,970,000   |     |
| 19 | PC1NWCK3NPP, 공기청정키트, 1-WAY, 2.3~4.0KW용 | 개  | 16    | 165,000 | 2,640,000   |     |
| 20 | PC4NUCK4NPP, 공기청정키트, 4-WAY             | 개  | 35    | 605,000 | 21,175,000  |     |
| 21 | 냉난방기용Y분기관설치                            | 개  | 95    | 52,100  | 4,949,500   | 미교체 |
| 22 | 냉난방기용Y분기관(대)설치                         | 개  | 50    | 98,800  | 4,940,000   | "   |
| 23 | 냉난방기용T분기관설치                            | 개  | 2     | 84,300  | 168,600     |     |
| 24 | 전기히트펌프(부품)받침대평균990×830×130mm           | 개  | 18    | 116,400 | 2,095,200   |     |
| 25 | SI-LF145, 싱글받침대                        | 개  | 3     | 32,000  | 96,000      |     |
| 26 | 실외기노출배관커버트레이설치                         | 조  | 50    | 51,920  | 2,596,000   |     |
| 27 | 공기조절장치설치용크레인50톤                        | 대  | 2     | 752,700 | 1,505,400   |     |
| 합계 |                                        |    |       |         | 298,947,700 |     |